GARANTIE **PLUS**

GARANTIE CONTRACTUELLE

⭐⭐⭐

# Garantie 3 Étoiles

*< de 15 ans et moins de 200.000 kms*

## Sommaire


Mise en œuvre de la Garantie Contractuelle 2

Conditions Générales 3

Carnet d'entretien 12

# Mise en œuvre de la Garantie Contractuelle

## Demande de réparation

⚠️ **AUCUNES REPARATIONS EFFECTUEES** ⚠️
**<u>SANS</u> l'accord express préalable du plateau technique, ne sera prise en charge.**

## En cas de panne mécanique, vous devez :

- Vous adressez, en vue de la réparation, de préférence au garage qui vous a vendu le véhicule.
- Après examen du véhicule et diagnostic de la panne, le réparateur devra prendre contact avec le plateau technique avant toute intervention ou démontage par téléphone au

**Plateau Technique : ☎️ +33 1 70 36 85 24**

**✉️ : Garantieplus@caarea.com**

**La demande préalable de réparation conditionne l'application de la garantie contractuelle et est faite sous la responsabilité du déclarant.**

**Elle doit permettre au plateau technique de se prononcer en connaissance de cause sur l'application de la garantie contractuelle.**

## Le Service Administration des Ventes (ADV)

- Pour les modifications de contrats, ou demandes d'identifiants pour votre espace de souscription, adressez vos demandes par :

**✉️ : adv@garantieplus.fr**

**☎️: +33 1 84 18 08 08**

# Conditions Générales

**DISPOSITIONS GENERALES :**

## 1. DEFINITIONS

**Bénéficiaire** : Toute personne désignée, qui réside en France Métropolitaine (corse incluse), acquéreur d'un véhicule d'occasion. On entend par bénéficiaire, le propriétaire et/ou l'utilisateur du Véhicule au profit duquel les prestations décrites au présent contrat sont mises en œuvre. Par utilisateur, on entend la personne ayant l'usage et la conduite du Véhicule, avec l'assentiment du propriétaire, au moment de la découverte de l'incident ou de la remise du Véhicule au réparateur.

**Certificat de Garantie :** désigne le document complété et signé par Vous décrivant notamment le Véhicule, son âge, le kilométrage et les options du Contrat (usage, kilométrage annuel, formule et durée).

**Garantie** : désigne le présent contrat de garantie commerciale offert par le Vendeur au Bénéficiaire, attaché au Véhicule et distinct de la garantie légale des vices cachés et de la non-conformité. Le contrat se compose du présent Carnet de Garantie et d'un Certificat de Garantie. En cas de contradiction entre ces documents, Les indications mentionnées sur le Certificat de Garantie prévalent sur le Carnet de Garantie.

**Garage Vendeur :** Professionnel de la distribution automobile qui fait bénéficier à ses clients de la présente garantie lors de la vente de véhicules. Nommé aussi Vendeur dans le présent contrat.

**Gestionnaire :** Professionnel de la garantie commerciale qui organise pour ses partenaires Garages Vendeurs la gestion des garanties commerciales de la gamme ⭐⭐⭐ (3 étoiles). Ici **Garantie Plus Société de courtage d'assurance et de réassurance Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros - RCS Paris 943 193 037 Siège social : 130 rue de Courcelles, 75017 Paris**

**Plateau technique** :: Il s'agit de l'entreprise à laquelle Garantie Plus a confié la gestion des dossiers de Garantie Commerciale du présent Contrat. Cette mission est assurée par Caarea, située au 49-51 quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux (RCS Nanterre 442 320 438).

**Panne Mécanique** : Défaillance des organes mécaniques, électriques et/ou électroniques du Véhicule qui le rend inapte à circuler normalement ; et/ou dysfonctionnement aléatoire d'une ou plusieurs pièces ou organes montés d'origine sur le Véhicule Garanti limitativement énumérés ci-après, par l'effet d'une cause interne au Véhicule Garanti à la suite et au cours de son utilisation normale et survenu après la livraison du Véhicule au Bénéficiaire et durant la période de validité de la Garantie Contractuelle.

**Préconisations du Constructeur** : instructions édictées par le constructeur et figurant dans le carnet d'entretien et / ou la notice d'utilisation du véhicule fourni par le Constructeur du Véhicule et dont le Bénéficiaire déclare avoir connaissance.

**Valeur de Remplacement du Véhicule à dire d'Expert (VRADE)** : Désigne le prix de revient total d'un véhicule d'occasion de même type et dans un état semblable au Véhicule, apprécié juste avant la survenance de la Panne. Elle est fixée par un expert et ne peut dépasser la valeur d'achat du Véhicule.

## 2. OBJET DE LA GARANTIE

Le présent contrat de garantie commerciale a pour objet de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état de fonctionnement normal du véhicule à la suite d'une Panne Mécanique.

La garantie contractuelle a pour objet les pièces et organes ainsi que les ingrédients nécessaires à la réparation, sauf pièces et ingrédients expressément exclus et énumérés à l'article 10 des présentes conditions générales et sous réserves des limitations financières indiquées à l'article 14.

La présente Garantie est contractuelle, donc distincte de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code Civil et à la garantie de conformité des articles L211-1 à L212-1 du Code de la Consommation.

## 3. EFFET - DUREE

La garantie débute à la date de livraison du Véhicule et se termine à l'expiration de la période fixée par le Certificat de Garantie délivré par le Garage Vendeur. Pour les véhicules sous garantie constructeur au jour de la souscription, la garantie prend effet à l'expiration de la garantie constructeur.
La garantie ⭐⭐⭐ (3 étoiles) cesse de plein droit :

- Dès que la durée souscrite est atteinte.
- En cas de non-respect des prescriptions du constructeur sur l'usage pour lequel le véhicule est conçu ou pour non-respect de la clause d'entretien.

Le présent contrat est cessible, sauf dans les circonstances suivantes où il prendra fin de plein droit avant son terme normal :

- Cession du véhicule à un professionnel de l'automobile ;
- Vente dans le cadre d'une vente aux enchères ;
- Vol ou destruction du véhicule ;
- Véhicule déclaré en Perte Totale ou Véhicule Économiquement Irréparable (V.E.I).

En cas de cession du véhicule, le Contrat peut être transféré au nouveau propriétaire qui doit adresser à Garantie Plus, dans les 15 (quinze) jours suivant la vente du véhicule, une demande circonstanciée indiquant ses noms et adresse ainsi que le kilométrage lors de la vente. Il y joint le bulletin de cession présent en annexe du Carnet de Garantie, la copie de la carte grise ainsi que du carnet d'entretien et/ou des factures de révision attestant l'entretien régulier et conforme du Véhicule par un professionnel de l'automobile jusqu'au kilométrage.
A défaut le contrat cesse de plein droit au jour de la vente.
Si la revente est faite à un professionnel de la vente ou de la réparation automobile, la Garantie est résiliée de plein droit le lendemain à 00H00 du jour de la cession.

## 4. VEHICULES CONCERNES

Tous véhicules terrestres à moteur à 4 roues (neufs ou d'occasion), alimentés en essence, gasoil ou hybrides (uniquement non rechargeable), avec un poids total autorisé de 3,5 tonnes maximum et **une valeur à neuf de 100 000 € maximum**. Les véhicules doivent être immatriculés en France Métropolitaine (Corse incluse), Monaco ou Andorre, et le propriétaire doit résider dans ces mêmes régions.

Il s'agit de véhicules particuliers ou utilitaires vendus par le Garage qui octroie la garantie commerciale et qui sont destinés à un usage privé ou professionnel sauf usages exclus indiqués ci-après. Dans ce dernier cas, l'utilisation du véhicule dans le cadre professionnel doit rester exceptionnelle, le véhicule ne doit pas être assimilé à un outil de travail.

Les véhicules 4 roues motrices et/ou comportant une transmission intégrale, véhicules dont le PTAC est compris entre 2,3T et 3,5T, les véhicules de +14CV et véhicules dont la valeur à neuf est comprise entre 55 000€ et 100 000€ sont soumis à une pondération supérieure de la couverture.

**Les véhicules doivent être âgés de moins de quinze (15) ans et avoir roulé moins de deux cent mille (200 000) kilomètres depuis leur date de première mise en circulation au jour de la signature du certificat de garantie, pour être éligible à la formule ⭐⭐⭐ (3 étoiles).**

**Sont formellement exclus du présent Contrat :**

- **Les véhicules ne répondant pas aux conditions d'éligibilité indiqués ci-dessus,**
- **Les véhicules avec une valeur à neuf supérieur à 100 000€.**
- **Les véhicules destinés à la location courte durée (Codes APE 7711A, 7711B, 7712Z, 4941C),**
- **Les taxis (Code APE 4932Z, 4931Z, 4939A, 4939B), les auto-écoles (Code APE 8553Z),**
- **Les quads, les corbillards,**
- **Les véhicules utilisés par la Police, la Gendarmerie, l'Armée ou les Pompiers,**
- **Les véhicules adaptés au transport sanitaire, VSL, ambulance (Code APE 8690A),**
- **Les véhicules destinés au transport onéreux de marchandises ou de personnes (Codes APE 4931Z, 4932Z, 4939A, 4939B, 4941A, 4941B, 4942Z, 4950Z, 5221Z, 5320Z, 9603Z), les**
- **Messageries (Code APE 5229A),**
- **Les véhicules à usage de livraison à domicile de produits fabriqués ou commercialisés par l'utilisateur du véhicule,**
- **Les véhicules modifiés ou utilisés pour des courses, rallyes ou épreuves de vitesse,**
- **Les véhicules diffusés à moins de 300 exemplaires par an sur le territoire national,**
- **Les véhicules réparés suite à une perte totale ou à une procédure Véhicule Économiquement Irréparable (V.E.I),**
- **Les véhicules électriques (non hybrides),**
- **Les véhicules ayant fait l'objet d'une quelconque modification par rapport aux normes et spécifications standards du constructeur postérieurement à leur première mise en circulation, ou encore dont les pièces d'origine n'ont pas été remplacées par des pièces d'origine ou des pièces de qualité équivalente.**

## 5. TERRITORIALITE

Les garanties s'appliquent en La France métropolitaine, les Principautés d'Andorre et de Monaco et les pays non rayés figurant sur la carte internationale d'assurance (carte verte). La liste des pays de la carte verte est consultable sur le site : www.cobx.org.

## 6. CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Le Bénéficiaire s'engage, sous peine de déchéance de la garantie :

- à utiliser, entretenir et réviser son véhicule conformément aux impératifs du constructeur, indiqués dans la notice d'utilisation remise à la livraison du véhicule ; le carnet d'entretien devra être rempli par le professionnel de l'automobile effectuant l'entretien, et sera présenté sur simple demande de Garantie Plus.
- à maintenir le niveau des liquides et lubrifiants à niveau.
- à se conformer, en cas de panne ou d'incident mécanique, aux conditions de mise en œuvre de la garantie telles qu'énoncées aux §11 et suivants.

## 7. CLAUSE D'ARBITRAGE ET DE RECLAMATION

Le présent Contrat est régi par la loi française, tant pour son interprétation que pour son exécution.
En cas de difficulté relative à l'interprétation ou à l'exécution du Contrat, les Parties s'efforceront de résoudre le litige à l'amiable. À cet effet, elles peuvent de manière conjointe désigner un expert automobile indépendant dont l'avis pourra éclairer la résolution du différend. Cet avis ne lie pas les Parties à moins d'un accord exprès.
À défaut d'accord amiable dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification écrite du litige, le

litige sera porté devant les juridictions françaises compétentes.

Lorsque vous agissez en qualité de consommateur au sens du Code de la consommation, vous pouvez saisir

- soit le tribunal compétent selon les règles de droit commun,
- soit le tribunal du lieu de votre domicile au moment de la conclusion du Contrat ou de la survenance du fait dommageable, conformément à l'article R. 631-3 du Code de la consommation.

Lorsque le litige oppose exclusivement des professionnels, attribution expresse de juridiction est faite au Tribunal de commerce de Paris, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
Pour toute réclamation relative au présent Contrat, Vous pouvez vous adresser à :
GARANTIE PLUS – Service Réclamations - 130 Rue de Courcelles - 75017 Paris ou par courriel à l'adresse suivante : reclamation@garantieplus.fr

## 8. PRESCRIPTION

Toute action judiciaire relative à la Garantie Commerciale prévue au présent Contrat est soumise au délai de prescription de cinq (5) ans, conformément à l'article 2224 du Code civil. Ce délai court à compter du jour où le Bénéficiaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.

Conformément aux articles 2240 et suivants du Code civil, la prescription est interrompue notamment :

- par la reconnaissance du droit du Bénéficiaire par le Gestionnaire,
- par l'introduction d'une action en justice,
- ou par un acte d'exécution forcée,

## 9. PROTECTION DES DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL

**Identité des responsables de traitement**

Dans le cadre de l'exécution du présent Contrat de Garantie Commerciale, des données à caractère personnel sont collectées et traitées.

Le Vendeur agit en qualité de responsable de traitement principal. La société Garantie Plus, en sa qualité de Gestionnaire du contrat, ainsi que le Plateau Technique (Caarea),interviennent en tant que co-responsables de traitement ou sous-traitants, selon les traitements concernés.
.

**Finalités et bases légales des traitements**

Les données collectées sont strictement nécessaires à la gestion du présent Contrat et sont traitées pour les finalités suivantes :

- Passation, exécution et gestion du contrat de garantie commerciale,
- Gestion des demandes de prise en charge et des pannes,
- Relation client et assistance technique,
- Prévention de la fraude, gestion des précontentieux et contentieux,
- Respect des obligations légales (lutte contre le blanchiment, sanctions financières, etc.),
- Amélioration continue des services, études statistiques et enquêtes de satisfaction,
- Prospection commerciale, sous réserve de votre consentement,
- Enregistrement des communications à des fins de preuve ou d'évaluation de la qualité (durée de conservation maximale : 6 mois).

Les traitements sont fondés sur l'exécution du contrat, le respect d'obligations légales, l'intérêt légitime du responsable de traitement ou votre consentement exprès.

**Destinataires des données**

Les données peuvent être transmises aux destinataires suivants :

- Le Vendeur, Garantie Plus, Caarea ainsi que leurs partenaires et prestataires habilités (banque,
- assurance, partenaire financier, réparateurs, experts, hébergeurs, prestataires IT, etc.)

- Les organismes publics ou autorités administratives ou judiciaires, lorsque la loi l'exige,

- Les sociétés affiliées au groupe du Vendeur, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, à des fins de gestion ou prospection,
- Les partenaires commerciaux, uniquement avec votre consentement explicite.

Aucun transfert de données hors de l'Union Européenne ne sera réalisé sans garanties appropriées, conformément au RGPD.

**Données collectées**
Les catégories de données collectées incluent :
- Informations d'identification (nom, prénom, coordonnées, profession),
- Données relatives au véhicule (immatriculation, kilométrage, état),
- Données contractuelles et d'exécution du contrat,
- Données issues des communications avec les services concernés,

**Durée de conservation**
Les données sont conservées pendant toute la durée du contrat, augmentée des délais légaux de prescription (5 à 10 ans selon la nature du traitement). Les données liées à la fraude peuvent être conservées jusqu'au terme des procédures judiciaires. Les enregistrements téléphoniques sont conservés pendant une durée maximale de 6 mois.

**Vos droits**
Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez des droits suivants : accès, rectification, effacement, opposition, limitation, portabilité, et droit de définir des directives post-mortem sur le sort de vos données.

Vous pouvez exercer vos droits en adressant votre demande :

- À Garantie Plus : rgpd@garantieplus.fr,
- Au Plateau Technique – CAAREA : dpo@caarea.com

Une pièce d'identité pourra être demandée.

Vous pouvez également adresser une réclamation à l'autorité de contrôle compétente : CNIL – www.cnil.fr.

**Opposition au démarchage téléphonique**
Conformément à l'article L.223-1 du Code de la consommation, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste nationale d'opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL (www.bloctel.gouv.fr). Cette inscription ne fait pas obstacle à la communication de la part du Vendeur ou de Garantie Plus dans le cadre d'une relation contractuelle existante.

DISPOSITIONS PROPRES A LA GARANTIE 3 ÉTOILES :

## 10. ETENDUE ET LIMITE DE LA GARANTIE

La garantie couvre l'ensemble des organes du véhicule suite à une panne mécanique, électrique ou électronique **listé ci-dessous :**

**DANS LE MOTEUR**
Vilebrequin, chemises, pistons et axes, segments, bielles, coussinets, paliers de vilebrequin, arbre intermédiaire, pompe à huile, chaîne de distribution lubrifiée, tendeur de chaîne, guide de chaîne, courroie de distribution (uniquement en cas de rupture fortuite et dans la mesure où l'échange de celle-ci a été effectuée selon les normes du Constructeur), pignons, poussoirs, culbuteurs, ensemble rampe de culbuteurs, arbre à cames, palier d'arbre à cames, déphaseur, soupapes, ressorts soupapes, guides et valves, joints de queues de soupapes, culasse, opération de contrôle et rectification de la culasse, joint de culasse, couvre-culasse, pastille de dessablage, collecteur d'admission, collecteur d'échappement.
Vilebrequin, pistons et axes, chemises, segments, coussinets, bielles, paliers de vilebrequin, arbre intermédiaire, pompe à huile, chaîne lubrifiée de distribution, tendeur de chaîne, guide de chaîne, courroie de distribution (uniquement en cas de rupture fortuite et à condition que l'échange ait été effectué selon les normes du Constructeur), pignons, culbuteurs, poussoirs, arbre à cames, ensemble rampe de culbuteurs, palier d'arbre à cames, soupapes, ressorts soupapes, guides et valves, joints de queues de soupapes, déphaseur, culasse, joint de culasse, rectification et contrôle de la culasse, couvre-culasse, pastille de dessablage, collecteur d'échappement, collecteur d'admission.
**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**
Radiateurs d'eau et d'huile, radiateur de chauffage, pompe à eau, calorstat et thermostat, moto-ventilateur de refroidissement, vase d'expansion, sondes, radiateur air/air.
**TURBO**
Turbo et son système de régulation.
**CIRCUIT ÉLECTRIQUE**
Alternateur, démarreur, régulateur de tension, moteur d'essuie-glaces, pompe de lave-glace, lève-vitres (interrupteur, mécanisme et moteur), moteur de toit ouvrant et escamotable, moteur de capote électrique, celluloïd électromagnétique des portes, fermeture centralisée (sauf télécommande), bobines, capteurs de régime moteur.
**ALIMENTATION**
Pompe à injection, pompe électrique d'alimentation, calculateur de gestion moteur, débitmètre d'air, sonde à oxygène, vanne EGR, injecteurs.
**DIRECTION**
Crémaillère, vérins de direction, colonne et arbre de direction, pompe d'assistance (sauf conduits et durites), soufflets.
**BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE**
Toutes les pièces internes lubrifiées et en mouvements, le convertisseur ou le double embrayage lubrifié, la pompe à huile, arbres de pompe à huile, le bloc hydraulique, électrovannes, le variateur de vitesse (uniquement pour les voitures sans permis), le calculateur de gestion.
**CLIMATISATION**
Compresseur, condenseur, évaporateur, détendeur, ventilateur habitacle, résistance (sauf gaz, joints).
**BOITE DE VITESSES MANUELLE**
Toutes les pièces internes lubrifiées et en mouvements.
**FREINAGE**
Maître-cylindre de freins, répartiteur, servofrein, pompe d'assistance, groupe d'électropompe, ABS ou ABR (sauf capteurs), étriers, capteur ABS ou ABR.
**BOITE ROBOTISEE OU PILOTEE**
Toutes les pièces internes lubrifiées et en mouvements, bloc hydraulique de commande d'embrayage et bloc hydraulique de commande des vitesses.

**TRANSMISSIONS**
Arbre longitudinal, transmissions, cardans, soufflets (sauf flectors).
**PONT**
Toutes les pièces internes lubrifiées et en mouvements, (sauf joints).
**INSTRUMENTATION DE BORD**
Commodo, bloc commodo, boitier centrale d'habitacle, combiné d'instrument, contacteur à clé, système de coupure antivol sur calculateur et pompe, boitier centrale d'habitacle, commande de chauffage.

**BOITE DE TRANSFERT**
**T**outes les pièces internes lubrifiées et en mouvements, (sauf joints).
**SYSTÈME DE SUSPENSION**
Ressorts et ressorts pneumatiques, barres stabilisatrices, système hydraulique : uniquement la pompe, le régulateur de pression et le calculateur de gestion, les biellettes de suspension.
**CARTER**
Bloc moteur, boîte de vitesses et pont suite aux dommages causés uniquement par le bris d'un des organes internes couvert.
**SECURITE**
Prétensionneur de ceinture (sauf en cas de collision), avertisseur sonore, bouton de warning, système d'airbag (sauf en cas de collision).

**Aussi sont couverts :**
**INGREDIENTS : Pour tout remplacement ou réparation d'un organe couvert, sont pris en charge les ingrédients nécessaires à la réparation dans la limite de 100€TTC par intervention.**
**DIAGNOSTIC : Pour une Panne couverte, le diagnostic est pris en charge dans la limite de 150€TTC par intervention.**

## 11. EXCLUSIONS

Sont formellement exclus de la garantie les cas suivants, qu'ils soient à l'origine directe ou indirecte du dommage :

1. Entretien, réglage et usure
   - Toutes les opérations d'entretien, de mise au point, de réglage ou de maintenance périodique.
   - Les pannes ou incidents résultant de l'usure normale des pièces, appréciée notamment selon leur état constaté, leur kilométrage, leur durée d'utilisation et le potentiel de fonctionnement usuel. Cette appréciation pourra, le cas échéant, être faite par expertise, et entraîner un abattement sur l'indemnisation.

2. Événements non couverts
   - Les conséquences d'un événement garanti
   - Les dommages consécutifs à un accident, un incendie, un vol ou une tentative de vol.
   - Les dommages résultant d'événements extérieurs non couverts par la présente garantie ou relevant de contrats assurances (responsabilité civile, dommages tous accidents, etc.).
   - Les frais annexes non expressément pris en charge par la garantie, notamment : frais de gardiennage, perte de jouissance, amendes, préjudice d'immobilisation, frais de remorquage ou de dépannage, sauf stipulation contraire.

3. Usage inapproprié, négligence et précautions
   - Toute utilisation non conforme aux prescriptions du constructeur, notamment surcharge, conduite en compétition ou en conditions extrêmes.
   - Le non-respect des préconisations d'entretien du constructeur, y compris l'utilisation de lubrifiants, carburants ou pièces non homologuées.
   - Le non-respect des obligations légales de contrôle technique.

- L'inaction face à des signaux d'alerte ou messages d'urgence figurant sur le tableau de bord, ou l'absence de mesures conservatoires pour limiter l'aggravation d'un dommage.
- Négligence ou absence de précautions raisonnables : toute faute ayant entraîné un dommage potentiel, résultant d'un manque de prudence, d'attention, de vigilance ou de soin de la part de l'assuré à l'égard du véhicule garanti. Concrètement, ne seront pas assurés : l'utilisation incorrecte ou inadéquate du véhicule ne respectant pas les recommandations d'entretien du constructeur, ainsi que l'aggravation des dommages après détection de l'anomalie.
- Absence d'accord préalable avant toute réparation : aucune réparation ne pourra être prise en charge si elle a été engagée sans l'accord préalable et écrit du Plateau Technique. Cet accord constitue une acceptation de principe, sous réserve des exclusions prévues et des éléments ultérieurs pouvant justifier un refus de garantie. Les frais engagés sans autorisation préalable sont systématiquement exclus de la garantie.

4. Modifications et équipements non conformes
   - Les dommages causés par l'ajout ou l'usage d'équipements ou accessoires non montés d'origine ou non homologués par le constructeur.
   - Toute modification du véhicule altérant ses caractéristiques d'origine, à l'exception des systèmes de conversion bioéthanol agréés et installés par un professionnel habilité.

5. Vices et défauts d'origine
   - Les dommages imputables à un vice caché ou à un défaut de fabrication du véhicule, au sens des articles 1641 et suivants du Code civil. Toutefois, la présente garantie n'affecte en rien la garantie légale des vices cachés ni la garantie légale de conformité (articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la consommation).

6. Fraude ou mauvaise foi
   - Tout acte ou déclaration volontairement inexacte ou trompeuse de la part du Bénéficiaire concernant la nature, les circonstances ou les conséquences d'une panne. Dans ce cas, la garantie est refusée pour la panne concernée, et le Bénéficiaire pourra être tenu de rembourser au Gestionnaire, via le Plateau Technique tout montant indûment versé, y compris les frais d'enquête ou d'expertise afférents.

## DISPOSITIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES GARANTIES ET DES PRESTATIONS

### 12. MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE

Dès la survenance de la panne ou de l'incident mécanique, le Bénéficiaire est tenu de se rendre chez un professionnel de la réparation automobile appartenant de préférence au réseau de la marque du véhicule. Le Bénéficiaire présentera à l'atelier la carte grise du véhicule et le carnet d'entretien et ce **avant toute réparation sous peine de déchéance des droits à garantie.** Le réparateur contactera le Plateau Technique de Garantie Plus afin d'organiser l'intervention et effectuer la réparation, si les conditions d'application du contrat sont remplies.
Toutes pièces déposées et remplacées au titre de la garantie demeurent la propriété de Garantie Plus.

### 13. MODALITES

**Dans tous les cas, le Bénéficiaire dispose d'un délai de cinq jours pour déclarer par l'intermédiaire du réparateur, la survenance de la panne ; Aucune réparation ne pourra être entreprise sans l'accord préalable du Plateau Technique.**

**L'accord du Plateau Technique ne peut être assimilé à un ordre de réparation mais constitue une acceptation de la prise en charge du coût des réparations sous réserve des exceptions énoncées lors de l'agrément et de celles qui pourraient être exprimées postérieurement au su d'informations nouvelles.**

**L'ordre de réparation restera toujours la responsabilité du Bénéficiaire.**

**Les frais engagés sans accord préalable ne pourront en aucun cas être pris en charge.**

Pour les pannes survenant dans les pays étrangers contractuellement cités au § 5, le remboursement s'effectuera auprès du Bénéficiaire sur la base des tarifs applicables en France métropolitaine.
**Toute demande d'intervention sur le véhicule peut faire l'objet d'une expertise ; dans le cas où celle-ci mettrait en évidence le non-respect des conditions du contrat, le Bénéficiaire supporterait seul les frais et serait tenu de rembourser toutes les sommes engagées consécutivement à sa demande d'intervention.**
**L'expert pourra préconiser dans son rapport un abattement applicable sur le remplacement des pièces et organes.**
**Les délais d'expertise ne seront en aucun cas de la responsabilité de Garantie Plus.**
**La responsabilité technique de toute intervention repose sur le réparateur choisi par le Bénéficiaire, le Plateau Technique ainsi que Garantie Plus ne pouvant être recherchés comme responsables ou garants en cas de malfaçon.**

## 14. MONTANT DE PRISE EN CHARGE

La garantie stipulée dans le présent contrat couvre les coûts de réparation (main-d'œuvre et pièces de rechange) nécessaires à la remise en état de fonctionnement du Véhicule plafonné selon le tableau ci-dessous, par événement garanti et sans dépasser la VRADE, toutes réparations confondues (pièces, main-d'œuvre et autres frais) sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

- Les dommages doivent être survenus de manière fortuite et imprévue, ayant une cause interne.
- Le Véhicule doit être couvert par la présente garantie.
- Les dommages doivent résulter ou survenir lors de l'utilisation normale et appropriée du Véhicule, conformément aux prescriptions d'utilisation émises par le constructeur.

<table>
<tr><td></td><td>Prise en Charge des réparations du véhicule</td></tr>
<tr><td>Plafonds</td><td>
<table>
<tr><td>Contrat de 6 mois</td><td>1.500€ TTC</td></tr>
<tr><td>Contrat de 12 mois</td><td>2.500€ TTC</td></tr>
<tr><td>Contrat de 24 mois</td><td>3.000€ TTC</td></tr>
</table>
Par intervention dans la limite de la VRADE
</td></tr>
</table>

# Carnet d’entretien

Les opérations d’entretien sont à effectuer en priorité chez un membre du réseau de la marque du véhicule, selon les préconisations du constructeur.

Date :
Km compteur :
Signature et cachet de l’établissement ayant effectué les opérations :

Prochain entretien _____/_____/_____

Date :
Km compteur :
Signature et cachet de l’établissement ayant effectué les opérations :

Prochain entretien _____/_____/_____

Date :
Km compteur :
Signature et cachet de l’établissement ayant effectué les opérations :

Prochain entretien _____/_____/_____

Date :
Km compteur :
Signature et cachet de l’établissement ayant effectué les opérations :

Prochain entretien _____/_____/_____